

就 業 規 則

社会福祉法人 あかね会

就 業 規 則

(前文)

この就業規則は、労働基準法に則り法人は職員の人格を重んじ、人たるに値する生活の向上につとめ、職員は法人の善良なるパートナーとしての本文を守り、法人本来の目的達成につとめること。

第1章 総則

(目的)

第1条 この就業規則(以下『規則』という。)及びこれに付属する諸規定は、労働基準法その他関係法令の精神に則り、社会福祉法人あかね会(以下「法人」という)に勤務する職員の就業に関する事項を定めたものである。

2 この規則及びこれに付属する諸規定に定めた事項のほかは、すべて労働基準法その他関係法令の定めるところによる。

(適用の範囲)

第2条 この規則は、第4条第1項の管理職職員、総合職職員、専門職職員及び一般職職員に適用される。その他の職員については、それぞれの就業規則による。

(規則厳守の義務)

第3条 法人及び職員は、この規則を遵守し、相互に協力して法人の発展と労働条件の向上に努めなければならない。

(職員の定義)

第4条 この規則で職員とは、次の通りとする。なお、(1)(2)(3)(4)を正規雇用、(5)(6)(7)を非正規雇用と称する。

- (1) 管理職職員
- (2) 総合職職員
- (3) 専門職職員
- (4) 一般職職員
- (5) 嘱託職員
- (6) 臨時職員
- (7) その他職員

(派遣労働者)

第5条 人材派遣会社から派遣される「派遣労働者」を使用するときは、人材派遣会社と結んだ「労働者派遣契約」に基づいて使用する。

(労働条件の明示)

第6条 法人は、職員との労働契約の締結に際しては、採用時の賃金、就業場所、従事する業務、労働時間、休日、その他の労働条件を明らかにするための労働条件通知書を交付して明示するものとする。

第2章 採用

(採用)

第7条 法人は就職を希望する者の中から選考試験に合格した者を職員として採用する。

2 前項の選考は原則として書類選考のうえ面接して行う。法人は選考にあたっては、次の書類の提出を求める。但し必要がないと認めた時は、その一部を省略することがある。

- (1) 履歴書(写真(3ヵ月以内に撮影のもの)貼付)
- (2) 健康診断書
- (3) 卒業証明書
- (4) 学業成績証明書
- (5) その他施設が指定した書類

(採用手続)

第8条 職員に採用された者は、採用決定後2週間以内に各号の書類を提出しなければならない。但し、必要のない場合はその一部を省略することがある。

- (1) 誓約書
- (2) 身元保証書
- (3) 年金手帳、雇用保険被保険者証及び源泉徴収票(前職者のみ)
- (4) 扶養家族届(世帯主のみ)
- (5) 通勤経路届
- (6) 住民票記載事項証明書
- (7) 最終学歴に対応する卒業証明書
- (8) 資格証明書の写し
- (9) 源泉徴収票
- (10) 給与所得扶養控除等申告書
- (11) 個人カード又は通知カード及び運転免許証等の身分証明書(提示)
- (12) その他法人が指定するもの

(番号法等に基づく通知義務及び利用等)

第9条 職員は、職員自身及び職員の扶養家族について、法人から番号法及び関連法等（省令やガイドラインなどを含む、以下「番号法等」という。）に基づく通知を求められた場合には、これに对应しなければならない。

- 2 法人は、職員から個人番号の通知を受ける場合には、利用目的を明示するものとする。
- 3 法人は、職員から通知された個人番号について、管理を厳密に行い法令等で認められた場合を除き、目的以外には利用しないものとする。また番号法等の範囲で再利用できるものとする。
- 4 職員は、番号法等の改正により個人番号の再利用などが改正された場合には、その内容に伴う法人の指示に従うものとする。
- 5 職員が扶養親族を有し、扶養家族の個人番号を法人に通知するにあたっては、誤りのないよう確実に確認をしなければならない。

（個人番号の利用目的）

第10条 法人は、職員及び職員の扶養親族の個人番号について以下の目的で利用する。

- （1）給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務
- （2）雇用保険届出事務
- （3）労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務
- （4）健康保険・厚生年金保険届出事務
- （5）国民年金第3号被保険者届出事務

（試用期間）

第11条 新たに採用された者は、3ヶ月間の試用期間を設ける。

- 2 試用期間中又は試用期間満了の際、引き続き職員として勤務させることが不適当と認められるものについては、第九章の手続きに従い解雇する。
- 3 試用期間は、勤務年数に通算する。

（異動）

第12条 法人は業務の必要があるときは、職員に関連施設への配置転換又は、出向を命じ、施設又は、関連施設の業務に従事する者を転任又は、配置転換により、職員とすることができる。

第3章 勤務

（就業時間、休憩）

第13条 所定労働時間は、毎月21日を起算日とする1カ月単位の変形労働時間制によるものとし、1月を平均して1週40時間以内とする。始業時刻、終業時刻及び休憩時間は別表のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合において業務の都合によるときは、施設長が前日までに通知する。

（休日）

第14条 職員の休日は、次のとおりとする。

- （1）年間120日とする。

(2) その他施設が指定する日

2 前項の休日は、各所属部署において作成する勤務表による。

(時間外及び休日勤務)

第15条 業務上の都合でやむを得ない場合には、第13条又は第14条の規定にかかわらず、時間外又は休日勤務をさせることがある。

(時間外及び休日勤務の予告)

第16条 時間外及び休日勤務をさせるときは、業務内容その他所要事項を前日中に指示する。但し、緊急に必要があるときは、この限りでない。

(出勤、退勤)

第17条 出勤及び退勤については、次の事項を守らなければならない。

- (1) 始業時刻までに出勤すること。
- (2) 出勤の際は、本人自らタイムカード(ICカード等を含む)に打刻すること。
- (3) 火器、凶器、その他業務に必要なない危険物は所持しないこと。
- (4) 退勤の際は、使用器具、書類等を整理格納のうえ、本人自らタイムカード(ICカード等を含む)に打刻すること。

(遅刻・早退・欠勤等)

第18条 職員が、遅刻・早退若しくは欠勤をし、または、勤務時間中に私用で職場から外出するときは、事前に申し出て承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由で事前に申し出ることができなかった場合は、事後速やかに届け出なければならない。

- 2 傷病のため欠勤が引き続き4日以上に及ぶときは、医師の診断書を提出しなければならない。
- 3 職員が、遅刻、早退、欠勤、または、私用外出したときは、不就業分について給与から控除する。詳細については、給与規程第24条による。

(面会)

第19条 職員は、勤務時間中に私用で外来者と面会してはならない。但し、所属長の許可を受けたときはこの限りではない。

(適用除外)

第20条 前各号の規定にかかわらず、労働基準法の定めるところにより次の各号に該当するものについては、労働時間、休日、休憩の規定の適用を除外する。

- (1) 監督もしくは管理の地位にある者。

第4章 休暇

(年次有給休暇)

第21条 入職日から6ヵ月間継続勤務し、全労働日の 8 割以上出勤した者には、継続し又は分割した 10 日の有給休暇を与える。

2 年次有給休暇を請求しようとする者は、事前に申し出さなければならない。但し、その余裕がないときは事後速やかに届出るものとする。

3 年次有給休暇は、本人の請求があった時季に与えるものとする。但し、それにより事業の正常な運営を妨げるときは他の時季に与えることがある。

4 年次有給休暇の残日数がある場合は次年度に繰り越すことができる。請求権の有効期間は2年間とする。

5 年次有給休暇については通常の賃金を支払う。

6 前1項以後については、下記の通りの基準日とする。

(1)入職日が3月21日から9月20日までの者の基準日は9月21日とする。

(2)入職日が9月21日から3月20日までの者の基準日は3月21日とする。

7 前条の規定にかかわらず法人は労使協定を締結したうえで、職員の有する年次有給休暇のうち5日を超える日数について時季を指定して与えることがある。

8 有給休暇は1日若しくは半日単位で与える。

・常勤職員の有給休暇は次のとおりとする。

<u>入職日からの経過年数 に基づく基準日</u>	<u>1 年超直後 の基準日</u>	<u>2 年超直後 の基準日</u>	<u>3 年超直後 の基準日</u>	<u>4 年超直後 の基準日</u>	<u>5 年超直後 の基準日</u>
<u>付与日数</u>	<u>1 1 日</u>	<u>1 2 日</u>	<u>1 4 日</u>	<u>1 6 日</u>	<u>1 8 日</u>
<u>入職日からの経過年数 に基づく基準日</u>	<u>6 年超の 毎基準日</u>				
<u>付与日数</u>	<u>2 0 日</u>				

9 第 1 項の出勤率の算定については、次の通り取り扱う。

(1)所定労働日から除外される日数

(ア)法人の責に帰すべき事由により休業した日

(イ)休日労働をさせた日

(ウ)第 29 条による休職期間

(2)出勤したものとして取り扱う日数

(ア)業務上の負傷・疾病等により療養のため休業した日

(イ)第 23 条の産前・産後休暇

(ウ)育児休業規程、介護休業規程の規定により休業した日

(エ)年次有給休暇を取得した日

(特別休暇)

第22条 次の各号の1に該当するときは、それぞれに定める日数の範囲内でその請求により特別休暇を与える。

この場合には通常の賃金を支払うものとする。なお、付与日数に所定休日は含まれるものとし、連続して取得しなければならない、分割請求はできない。

(1) 結婚休暇(入籍もしくは結婚式または新婚旅行のうち最も早い期日から1年以内を取得すること)

(ア)本人が結婚するとき 7 日

(イ)実養子及び兄弟姉妹結婚のとき 1 日

(2)忌引休暇(近親者が亡くなった日から1週間以内程度)

(ア)0 親等(配偶者)、1 親等(父母、子、配偶者の父母)、
実養子、実養義父母が亡くなった場合 5 日

(同一世帯でない場合) 3 日

(イ)血族2 親等(祖父母、兄弟姉妹、孫)、実養義祖父母が
亡くなった場合 1 日

(ただし同一世帯内にあるとき) 3 日

(ウ) 血族3 親等(伯叔父母、孫の死亡)の親族が亡くなった場合 1 日

(エ)配偶者の兄弟姉妹、兄弟姉妹の配偶者が亡くなった場合 1 日

(オ)その他、理事長の認めた者が亡くなったとき 1 日

(3)罹災休暇

自家に非常災害があったとき 5 日

(産前産後の休業等)

第23条 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性職員から請求があったときは、休業させる。

2 産後8週間を経過しない女性職員は休業させる。但し、産後6週間を経過した女性職員が請求した場合においては、その者について医師が支障ないと認めた業務に就かせることができる。

3 前1、2項の休業期間については、無給とする。

4 妊娠中及び産後1年を経過しない女性職員が請求した場合には、時間外労働、休日労働及び深夜労働をさせない。

(母性健康管理のための休暇等)

第24条 妊娠中及び出産後1年を経過しない女性職員から、所定労働時間内に、母子保健法に定める健康診査又は保健指導を受けるために、通院休暇の請求があったときは、次の範囲で通院休暇を与える。

(1) 産前の場合

妊娠 23 週まで 4 週に 1 回

妊娠 24 週から 35 週まで 2 週に 1 回

妊娠 36 週から出産まで 1 週に 1 回

但し、医師又は助産師(以下「医師等」という。)がこれと異なる指示をしたときは、その指示により必要な時間。

(2) 産後(1 年以内)の場合

医師等の指示により必要な時間

- 2 妊娠中及び出産後1年を経過しない女性職員から、母子保健法に定める健康診査又は保健指導に基づき勤務時間等について医師等の指導を受けたい旨申し出があった場合は、次の措置を講ずる。

(1) 妊娠中の通勤緩和

通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として1時間の勤務時間の短縮または1時間以内の時差出勤

(2) 妊娠中の休憩

休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長、休憩回数の増加

(3) 妊娠中または出産後の諸症状に対応する措置

妊娠または出産に関する諸症状の発生または発生のおそれがあるとして指導された場合は、その指導事項を守ることができるようにするため作業の軽減、勤務時間の短縮、休業等

- 3 本条の休暇、休業および短縮された勤務時間については、無給とする。

(育児休暇)

第25条 満1歳に達しない子を養育する女性職員から育児休暇の請求があったときは休暇時間のほか1日について2回、1回について30分の育児時間を与える。

- 2 本条において休憩に振り替えられた勤務時間については無給とする。

(生理日の休暇)

第26条 生理日の就業が著しく困難な女性職員から生理休暇の請求があったときは、必要な期間休暇を与える。

- 2 本条の休暇は、無給とする。

(育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇および育児・介護のための短時間勤務)

第27条 育児休業、子の看護休暇、介護休暇および育児のための短時間勤務については別途定める「育児休業規程」による。

- 2 介護休業、介護休暇および介護のための短時間勤務については別途定める「介護休業規程」による。

(公民権行使の時間)

第28条 職員が勤務時間中に選挙権の行使、その他公民としての権利を行使するため、あらかじめ申し出た場合は、それに必要な時間を与える。

- 2 職員が裁判員または補充裁判員となった場合若しくは裁判員候補となった場合には、次の休暇を与える。

(1) 裁判員または補充裁判員になった場合 必要な日数

(2) 裁判員候補者となった場合 必要な時間

- 3 本条の休暇は、無給とする。

第5章 休職・復職・定年及び退職

(休 職)

第29条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、第2項に定める期間を休職とする。

- (1) 施設の命令により、施設以外の職務に就くとき。
- (2) 業務外の傷病により引き続き3ヶ月を超えて欠勤するとき。
- (3) 自己の都合により引き続き1ヶ月を超えて欠勤するとき。
- (4) 刑事事件に関し起訴されたとき。
- (5) 前各号の他、特別の事情があり休職させることが適当と認められるとき必要な期間。

2 休職期間は、次のとおりとする。

勤続	休職期間
1 年未満	3 カ月
1 年以上 3 年未満	6 カ月
3 年以上	1 年

- 3 第1項第2号により休職した職員が復帰するときは、復職願医師の診断書を添えて提出する。復職の判断は、通常の業務を遂行できる程度に回復していることをいう。このときに、法人の指定する医師の診断書を提出させる場合がある。診断の結果、当該職員の心身の状態を勘案し必要と認められる場合は、雇用条件その他の処遇について新たな決定をすることがある。
- 4 休職期間が満了しても復職できないときは、休職期間の満了日をもって自然退職とする。
- 5 休職期間は、勤続年数に算入しない、また、退職金の計算において勤続年数に算入しない。
- 6 休職期間中の給与は支給しない。休職期間中の社会保険料は、毎月請求のうえ、翌月月末までに、持参もしくは、法人の指定する口座に振り込むものとする。

(復 職)

第30条 休職期間中に休職事由が消滅したときは、原則として直ちに職務に復職させる。ただし、事情によって旧職務と異なる職務に配置することがある。

- 2 復職後2週間以内に直前の休職と同一の事由で欠勤又は休職するときは、その欠勤又は休職は直前の休職期間に算入する。

(定 年)

第31条 職員の定年は満65歳とし、定年に達した年度末の給与締切日(3月20日)をもって退職とする。ただし、本人が希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない者については、嘱託職員として70歳まで継続雇用する。

- 2 嘱託職員としての継続雇用に関するその他の事項については、別途定める嘱託職員就業規則による。

(退 職)

第32条 職員が次の各号に該当するときは、その日を退職日とし、職員としての資格を失う。

- (1) 死亡したとき。

- (2) 期間を定めて雇用した者の雇用期間が満了したとき。
 - (3) 休職中の者が、休職期間が満了しても休職事由が消滅しないとき。
 - (4) 行方不明による欠勤が連続30日に及んだとき。
- 2 職員が退職または解雇された場合は、その請求に基づき、使用期間、業務の種類、地位、賃金または退職の事由を記載した証明書を交付する。

(退職手続き)

第33条 職員が自己の都合により退職する場合は、1ヶ月前までに所属長を経て施設に退職届を提出しなければならない。

- 2 退職届を提出した者は、施設の承認があるまで従前の業務に服さなければならない。ただし、退職届提出後1ヶ月を経過した場合は、この限りではない。

第6章 服務規律

(服務の基本原則)

第34条 職員は、この規則に定めるもののほか、業務上の指揮命令に従い、自己の業務に専念し、作業能率の向上に努めるとともに、たがいに協力して職場の秩序を維持しなければならない。

(服務心得)

第35条 職員は、常に次の事項を守り服務に精励しなければならない。

- (1) 常に健康に留意し、明朗はつらつたる態度をもって勤務すること。
- (2) 他の職員に対し不快な言動を慎み別に定めるハラスメント防止規程を守ること。
- (3) 自己の業務上の権限を超えて、勝手気ままなことを行わないこと。
- (4) 常に品位を保ち、施設の名誉を害し信用を傷つけるようなことをしないこと。
- (5) 職員は、取引先等の機密を漏らさないこと。又、退職後も利用者の秘密を漏らさないこと。
- (6) 施設の車両、機械、器具を大切にし、水道光熱費等、その他の消耗品の節約に努め、製品及び書類は丁寧に取り扱い、その保管を厳にすること。
- (7) 許可なく職務以外の目的で施設の設備、車両、機械、器具その他の物品を使用しないこと。
- (8) 職場の整理整頓に努め、常に清潔を保つようにすること。
- (9) 作業を妨害し、または職場の風紀、秩序を乱さないこと。
- (10) 職務に関し、不当な金品の借用または贈与の利益を受けないこと。
- (11) 所定の場所以外で喫煙し、またはたき火、電熱器などの火気を許可なく使用しないこと。
- (12) 勤務時間中は、職務に専念し、みだりに職場をはなれないこと。
- (13) 酒気をおびて就業するなど職員としてふさわしくない行為をしないこと。

(ハラスメントの禁止)

第36条 職員は、性的言動により、他の職員に不利益や不快感を与えたり、就業環境を害するようなことをしてはならない。セクシャルハラスメント防止についての詳細は、別途定める「ハラスメント防止規程」による。

- 2 職員は、職務上の地位や職種などの権力を背景にして、本来の業務の範囲を超えて、継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い、就業環境を悪化させ、あるいは雇用不安を与えることをしてはならない。パワーハラスメント防止についての詳細は、別途定める「ハラスメント防止規程」による。

(個人情報及び特定個人情報の保護)

第37条 職員は、法人及び利用者に関する情報、個人情報及び特定個人情報等その他業務に関する一切の管理に十分注意を払い、自らの業務に関係のない情報を不当に取得しないこと。

- 2 職員は、職場または職種の異動あるいは退職時に自ら管理していた法人及び利用者に関する情報、個人情報及び特定個人情報等その他関係する情報帳簿類を速やかに返却すること。

(秘密保持義務)

第38条 職員は、在職中、退職後にかかわらず、業務上の機密、各種情報並びに法人にとって不利益となる事項を他人に漏らしたり、法人の許可なく文書、帳簿等を第三者に閲覧させないこと。また、法人で使用したパソコン、電子媒体は、私物であっても、無断で社外に持ち出してはならない。

第7章 給与

(給与規程)

第39条 職員の給与の種類及び支給条件は別に定める給与規程による。

(退職金)

第40条 職員の退職金は、別に定める退職金規程により支給する。

第8章 表彰及び懲戒

(表彰)

第41条 職員が次の各号の1に該当する場合は、その都度管理者会議で審査の上、理事長が表彰する。

- (1) 勤務成績が特に優秀で他の模範と認められる場合。
 - (2) 災害を未然に防止し、又は災害救助の際、特に功労のあった場合。
 - (3) 業務上の有益な発明、改良工夫、考案をなした場合。
 - (4) 20年以上誠実に継続勤務した場合。
 - (5) その他前各号に準ずる程度の善行功労があると認められる場合。
- 2 前項の表彰は賞状のほか、賞品、又は賞金を授与してこれを行う。

(懲 戒)

第42条 職員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止とする。

- (1) 正当な理由なく無断欠勤10日以上に及ぶとき。
- (2) 正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠ったとき。
- (3) 過失により施設に損害を与えたとき。
- (4) 素行不良で法人内の秩序又は風紀を乱したとき。
- (5) ハラスメントの問題により、他の職員などに不利益を与える、または、就業環境を害すること
で法人が懲戒に当たると認めた場合。
- (6) その他全各号に準ずる不都合な行為があったとき。

2 職員が、次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇する。ただし、情状によっては、減給、出勤停止若しくは降格とすることがある。

- (1) 重要な経歴を詐称して採用された時。
- (2) 正当な理由なく無断欠勤14日以上に及び、出勤の督促に応じないとき。
- (3) 正当な理由なく無断でしばしば遅刻、早退及び欠勤を繰り返し、3回にわたって注意を受けても改めないとき。
- (4) 正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき。
- (5) 故意または重大な過失により法人に重大な損害を与えたとき。
- (6) 法人内において刑法その他刑事罰の各規程に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかになったとき。(当該行為が軽微な違反である場合を除く。)
- (7) 素行不良で著しく職場内の秩序又は風紀を乱したとき。
- (8) 数回にわたり懲戒を受けてにもかかわらず、なお、勤務態度にかんし、改善の見込みがない時。
- (9) 第1項(1)～(6)に違反し、その情状が悪質と認められたとき。
- (10) 許可なく勤務時間以外に法人の施設、物品等を使用したとき。
- (11) 職務上の地位を利用して私利を図り、または取引先等より不当な金品を受け、若しくは求め若しくは供応を受けたとき。
- (12) 私生活上の非違行為や法人に対する正当な理由のない誹謗中傷等であって法人の名誉信用を損ない、業務に重大な悪影響を及ぼす行為をしたとき。
- (13) 正当な理由なく法人の業務上重要な秘密を外部に漏洩して法人に損害を与え、又は業務の正常な運営を阻害したとき。
- (14) 法人の許可を受けず副業・兼業をしたとき、勤務時間中に、副業・兼業をしたとき、法人の業務に関し、職務上知りえた機密を副業・兼業先に漏洩したとき
- (15) その他前各号に準ずる不適切な行為があったとき。

(懲戒の種類)

第43条 懲戒は、その情状により次の区分にしたがって行う。

- (1) けん責 始末書を提出させて将来を戒める。
- (2) 減給 始末書を提出させて減給する。ただし、1回の額が平均賃金の1日の半額。総額が1賃金支払期における賃金総額の10分の1の範囲内で行う。

- (3) 出勤停止 始末書を提出させるほか、7日以上出勤停止し、その期間中の賃金は支払わない。
- (4) 降格 始末書を提出させるほか、地位、役職及び賃金等級を降格させる。
- (5) 諭旨解雇 退職願の提出を勧告する。
- (6) 懲戒解雇 解雇予告期間を設けることなく即時に解雇する。この場合、所轄労働基準監督署の認定を受けたときは解雇予告手当(平均賃金の30日分)を支給しない。

第9章 解雇

(解雇)

第44条 次の各号の1に該当する者は、30日前に予告するか又は、30日分の平均賃金を支給して解雇する。

- (1) 身体又は精神の障害により業務に耐えられないと認めたとき
- (2) 就業能力が著しく劣悪で配置転換しても見込みがなく、職員として相応しくないと認められたとき。
- (3) やむを得ない業務上の事由があるとき。
- (4) その他前各号に準ずる程度の事由があるとき。

(即時解雇)

第45条 次の事由があり所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、予告又は予告手当を支給することなく即時解雇する。

- (1) 天災事変その他やむを得ない事由の為事業の継続ができなくなったとき。

第10章 福利厚生

(厚生施設)

第46条 職員に対し、特別な場合必要に応じ住宅の斡旋及び一部助成等別に定める規定により行う。

(用具類の貸与)

第47条 施設は、別に定める「職員被服貸与規程」により職員に被服類を貸与する。但し、施設の業務上以外に使用してはならない。

(慶弔見舞金)

第48条 職員が、結婚、出産、死亡、業務上の傷病、若しくは災害を受けた場合には別に定める「慶弔規程」により慶弔見舞金を支給する。

第11章 安全及び衛生及び災害補償等

(安全保持)

第49条 職員は、就業にあたっては常に危害防止に努め、職場の安全保持に十分注意し業務上の指示命令に従わなければならない。

(非常災害発生の措置)

第50条 職員は施設の施設物に火災その他の非常事態を発見又はその危険があることを知った場合には、臨機の措置をとり、直ちに関係者その他上司、施設長に報告し、互いに協力してその災害を最小限に止めるように努めなければならない。

- 2 職員が施設以外の場所において事故の発生を知った場合は直ちに出勤し人命救助、財産の保持、災害の防止並びに軽減に努めなければならない。
- 3 前項の場合は必要に応じ施設長は非常召集を命令することができる。

(健康診断)

第51条 職員に対して次の各号により健康診断を行う。

- (1) 雇用の際
- (2) 一般職員に対し毎年1回以上
- (3) 夜勤、給食業務に従事する者については毎年2回以上
- 2 健康診断の結果、特に必要がある場合は、一定の期間就業を禁止するか、又は現場を配置替えすることがある。
- 3 長時間の労働により、疲労の蓄積が認められる労働者に対し、その者の申し出により医師による面接指導を行う。

(伝染病の予防の措置)

第52条 職員は同居する家族またはその近隣に法定伝染病が発生したとき、或いはその疑いがある場合は直ちにその旨を施設に届出てその指示を受けなければならない。

(就業の禁止)

第53条 職員が伝染病、精神病又は労働により病状が悪化する恐れのある疾病にかかった場合は、労働安全衛生法に定めるところに従い就業を禁止することがある。

(安全衛生教育)

第54条 施設が業務に関し必要な安全及び衛生のための教育訓練を行う場合、職員は進んでこれを受けなければならない。

(業務上の災害)

第55条 職員が業務上負傷し、または疾病にかかり若しくは死亡した場合は、労働基準法の定めるところにより災害補償を行う。但し、労働者災害補償保険法の定めによる保険給付を受ける場合はこの限りではない。

- 2 職員が業務外の傷病にかかったときは、健康保険法により扶助を受けるものとする。

第12章 副業・兼業

(副業・兼業)

第56条 職員は、法人が認めた場合、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。

2 職員は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に法人に所定の申請を行い、施設長との面談を経て、許可を得た上で行うものとする。

3 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合は、法人はこれを禁止または制限することができる。

(1) 労務提供上の支障がある場合

(2) 同業他社への就業により、情報の漏洩や法人の利益を害すると懸念される場合

(3) 会社の名誉や信用を損う行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合

(4) 入社から3ヶ月以内の者、もしくは副業・兼業を行うにあたり、法人での職務遂行能力が不十分であると考えられる者

4 法人は、労務提供の支障、企業秘密の漏洩、長時間労働を招くものになっていないか等、副業・兼業の内容を職員に申請・届出させるものとする。副業・兼業の許可を受けた社員は、一定期間(原則1か月)毎に兼業(終了)報告書を提出しなければならない。会社は「兼業(終了)報告書」の内容を審査し、第3項に該当する場合は、当該職員と協議の上副業・兼業許可を取り消すことがある。

5 法人は、副業・兼業予定の報告を求めることができる。

6 法人は、必要以上の情報を職員に求めないものとする。

第13章 雑則

(損害補償)

第57条 職員が故意または重大な過失によって法人に損害を与えたときは、法人は、職員またはその身元保証人に対して、損害賠償の請求をすることができる。ただし、これによって第41条の懲戒を免れるものではない。

2 法人は、被った損害の回収をするため、職員本人の同意を得て、その給与、賞与、退職金から優先的に相殺することができる。

3 法人は、身元保証人に対し、その職員に請求するのと併行して、損害賠償を請求することができる。

(教育訓練)

第58条 法人は、職員に対し、業務に必要な知識、技能を高め、資質の向上を図るために各種の教育訓練を行う。

2 教育訓練に関する計画、実施方法等は、その都度別に定める。

3 職員は、施設が行う教育訓練には進んで参加しなければならない。

(正規雇用への転換)

第59条 勤続6か月以上の者で、本人が希望し所定の申請書を提出した場合、本規則及び臨時職員就業規則第13条に準じ、正規雇用に変換させることがある。

2 変換時期は原則毎月21日とする。ただし、所属長及び法人が承認した場合はこの限りではない。

3 所属長の推薦と、本人と法人側の面接により、変換が相応しいと判断された場合について変換することができる。

付 則

1. この規則は、平成20年12月1日から実施する

この規則は、平成24年3月21日 一部改正

この規則は、平成25年3月16日 一部改正

この規則は、平成30年12月1日 一部改正

この規則は、平成31年4月1日 一部改正

この規則は、令和3年4月1日 一部改正

この規則は、令和5年4月1日 一部改正

この規則は、令和6年4月1日 一部改正

この規則は、令和8年3月21日 一部改正

2. この規則を改廃する場合には、職員代表の意見を聴いて行う。

勤務シフト一覧

		始業、終業時間	休憩時間
あさひの家 就業時間	A勤務（小多機職員）	始業7時00分～終業16時00分	60分
	B勤務（小多機職員、GH職員）	始業8時00分～終業17時00分	〃
	C勤務（小多機職員、GH職員）	始業8時30分～終業17時30分	〃
	F勤務（小多機職員）	始業10時00分～終業19時00分	〃
	F7勤務（小多機職員）	始業11時00分～終業20時00分	〃
	N勤務（小多機職員、GH職員）	始業16時00分～終業9時00分	〃
	シフト名	始業、終業時間	休憩時間
あさひ苑 就業時間	A勤務（ユニット介護職員）	始業7時00分～終業16時00分	60分
	B勤務（ユニット介護職員）	始業8時00分～終業17時00分	〃
	C勤務（ユニット介護職員、看護職員、事務職員、ケアマネ）	始業8時30分～終業17時30分	〃
	D勤務（ユニット介護職員）	始業9時00分～終業18時00分	〃
	F勤務（ユニット介護職員）	始業10時00分～終業19時00分	〃
	G勤務（ユニット介護職員）	始業11時30分～終業20時30分	〃
	H勤務（ユニット介護職員）	始業12時00分～終業21時00分	〃
	I勤務（ユニット介護職員）	始業13時00分～終業22時00分	〃
	O勤務（ユニット介護職員）	始業22時00分～終業7時00分	〃

		始業、終業時間	休憩時間
あさひの里 就業時間	A勤務（定期巡回職員）	始業7時00分～終業16時00分	60分
	A1勤務（サ高住職員、定期巡回職員）	始業7時30分～終業16時30分	〃
	B勤務（デイ、看護、サ高住、定期巡回職員）	始業8時00分～終業17時00分	〃
	C勤務（デイ、看護、事務、ケアマネ、サ高住、定期巡回職員）	始業8時30分～終業17時30分	〃
	D勤務（サ高住、定期巡回職員）	始業9時00分～終業18時00分	〃
	H勤務（定期巡回職員）	始業12時00分～終業21時00分	〃
	N勤務（定期巡回職員）	始業16時00分～終業9時00分	〃

		始業、終業時間	休憩時間
あさひ苑 アネックス 就業時間	A勤務（ユニット介護職員）	始業7時00分～終業16時00分	60分
	B勤務（ユニット介護職員）	始業8時00分～終業17時00分	〃
	C勤務（ユニット介護職員、看護職員、事務職員、ケアマネ）	始業8時30分～終業17時30分	〃
	D勤務（ユニット介護職員）	始業9時00分～終業18時00分	〃
	F勤務（ユニット介護職員）	始業10時00分～終業19時00分	〃
	G勤務（ユニット介護職員）	始業11時30分～終業20時30分	〃
	I勤務（ユニット介護職員）	始業13時00分～終業22時00分	〃
	O勤務（ユニット介護職員）	始業22時00分～終業7時00分	〃